

0055388-39.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Vistos.

JONATHAN DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo. 33, "caput" e art.35, "caput", ambos c.c artigo. 40, VI, todos da lei 11.343/2006 na forma do artigo. 69, do Código Penal.

Aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0055388-39.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0055388-39.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Vistos.

JONATHAN DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo. 33, "caput" e art.35, "caput", ambos c.c artigo. 40, VI, todos da lei 11.343/2006 na forma do artigo. 69, do Código Penal.

Aos 19/07/2017, esse Juízo recebeu a denúncia.

O Réu foi condenado às penas de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão e a solver 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa (fls. 223/237).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público e Defesa em 14/09/2022 (fls. 358).

Este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão/guia de recolhimento (fls.

324/325 e 360), o que não foi cumprido até a presente data.
O Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls. 369).

É O RELATÓRIO
DECIDO.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

O Réu foi condenado às penas de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão e a solver 291 (duzentos e noventa e um dias-multa).

A referida pena, à luz do art. 109 e 110 do Código Penal, prescreveria em 03 anos e 06 meses. Porém, tal prazo deve ser reduzido em metade uma vez que à época dos fatos o acusado era menor de 21 anos (fls. 28), nos termos do art. 115 do Código Penal.

Assim a prescrição dar-se-ia em 01 ano e 06 meses.

Diante disso e, tendo em vista que certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público aos 14/09/2022, verifica-se que houve o decurso do prazo prescricional sem que fosse expedida guia de recolhimento para cadastro do processo de execução até a presente data.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JONATHAN DA SILVA, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.